



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 202, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025
“INSTITUI A POLÍTICA, O SISTEMA E O CÓDIGO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS faz saber que a Câmara Municipal de Nilópolis aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei institui a Política Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis e dispõe sobre o Sistema e o Código Municipais de Meio Ambiente, tendo como finalidade definir as diretrizes, princípios e objetivos para a execução da política pública de meio ambiente no âmbito do município, reger a atuação dos órgãos de meio ambiente municipais e regular os direitos e obrigações concernentes à proteção, controle, fiscalização de atividades e empreendimentos de impacto local, conservação e recuperação do meio ambiente no município.

Art. 2º. Compete ao Poder Público e à coletividade cumprir e fazer cumprir as normas deste Código.

GLOSSÁRIO

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

- MEIO AMBIENTE:** conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Inclui o meio ambiente natural e artificial, neste último compreendendo, por exemplo, os patrimônios histórico, artístico, cultural e arquitetônico;
- PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE OU DOS RECURSOS NATURAIS:** procedimentos integrantes das práticas ou normas que asseguram a proteção integral do ambiente ou de seus componentes;
- PROTEÇÃO DO AMBIENTE OU DOS RECURSOS NATURAIS:** procedimentos integrantes de práticas ou normas de restrição de uso ou salvaguarda do ambiente ou de seus componentes;
- CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:** utilização racional dos recursos ambientais, objetivando o máximo rendimento sustentado, condicionado à otimização da qualidade de vida das atuais e futuras gerações;
- RECURSOS AMBIENTAIS OU NATURAIS:** todos os elementos da natureza, incluindo a atmosfera, as águas interiores superficiais e subterrâneas, o mar territorial, os estuários, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora e as paisagens naturais;
- QUALIDADE AMBIENTAL:** estado resultante da interação de múltiplos fatores que agem sobre os recursos ambientais;
- DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL:** alteração adversa das características do meio ambiente;
- DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO:** quebra de harmonia natural que cause alteração negativa dos ecossistemas, provocando danos à atividade econômica, à saúde, à segurança pública e à qualidade de vida, entre outros;
- POLUIÇÃO:** degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente:
 - prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
 - criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
 - afetem desfavoravelmente a biota;
 - afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
 - lançam em qualquer ambiente, matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
- POLUIDOR:** pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividades causadoras de degradação ambiental.
- ARBORIZAÇÃO:** processo e sistema cultural adotado para o plantio, conservação e reforma de conjuntos de árvores inseridos em ambientes antrópicos ou em povoaamentos naturalmente existentes, com a finalidade de atender às necessidades ou interesses públicos ou privados que possam estar relacionados:
 - à valoração estética ou paisagística de ambientes ou propriedades;
 - às finalidades econômicas ou sociais, tais como o saneamento ambiental, o bem-estar da população e/ou a obtenção da melhoria dos índices que medem a qualidade de vida. Nas áreas públicas, a arborização requer a iniciativa do Poder Público e o emprego de conhecimentos técnico-científicos adequados para o conjunto das atividades ou serviços relacionados ao seu planejamento, projeto, execução, manutenção e reforma dos plantios. A arborização, quanto ao ambiente antrópico, no qual é realizada, pode ser classificada, dentre outras categorias gerais, como arborização urbana, rodoviária, domiciliar, institucional etc.
- ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP):** área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
- ÁREAS VERDES:** áreas localizadas na zona urbana ou rural do município públicas como particulares não ocupadas ou parcialmente ocupadas por prédios ou outras estruturas construídas, podendo ser áreas não edificantes que, devidamente tratadas, podem proporcionar interação ativa ou passiva das atividades humanas com o meio ambiente, relacionando-se, assim, à saúde, recreação, contemplação paisagística e conservação de recursos ambientais, naturais ou não;
- AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA):** atividade de aplicação de conhecimentos técnicos, de instrumentos e de metodologias sistematizadas realizados dentro de processos administrativos de licenciamento e possibilita a análise criteriosa e a interpretação dos efeitos reais ou potenciais das atividades antrópicas e empreendimentos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia, os recursos ambientais, naturais ou não, os quais são tomados como recursos para a execução ou proposição de políticas, planos, projetos, programas e atividades. É feita com vistas a assegurar, em face dos direitos das pessoas ou grupos interessados na viabilidade das proposições supracitadas e da salvaguarda dos direitos de todos os cidadãos ao meio ambiente equilibrado, a sustentabilidade ambiental das suas iniciativas e como forma de subsidiar as decisões a serem tomadas acerca das mesmas.
- ECOSSISTEMA:** conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam uma determinada área, estendendo-se por um espaço de dimensões variáveis mas definidas. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores bióticos e abióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;
- GESTÃO AMBIENTAL:** tarefa de administrar e controlar os usos dos recursos ambientais, naturais ou não, de forma sustentável, por instrumentação adequada – regulamentos, normatização e investimentos públicos – assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo, social e econômico em benefício do meio ambiente;
- JAZIDA:** toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico;
- MANEJO:** todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;
- PLANO DE MANEJO:** documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;
- POLUIDOR OU AGENTE POLUIDOR:** pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsáveis por atividade causadora de poluição ou de degradação efetiva ou potencial;
- PRESERVAÇÃO:** conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitat e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
- PROTEÇÃO INTEGRAL:** manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
- RECUPERAÇÃO:** restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;
- RECURSOS AMBIENTAIS:** a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo,

os elementos da biosfera, a fauna e a flora, o patrimônio genético, ecológico, paisagístico, histórico, paleontológico e arquitetônico;

xxv. **UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC):** espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

xxvi. **ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA):** o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas.

DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 4º. A Política Municipal de Meio Ambiente será estabelecida, observados os seguintes princípios gerais:

- Manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como bem comum a ser necessariamente protegido por todos;
- Planejamento, gerenciamento e fiscalização do uso dos recursos naturais;
- Acompanhamento e monitoramento do estado da qualidade ambiental;
- Racionalização do uso do solo, do subsolo, das águas, da flora, da fauna e do ar, e demais recursos da natureza;
- Recuperação de ambientes e áreas degradadas;
- Controle e zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras ou promotoras de degradação ambiental;
- Educação ambiental e conscientização da comunidade para sua participação na defesa do meio ambiente;
- Desenvolvimento e implementação de mecanismos para a integração dos diversos organismos da ação setorial do Município na consecução dos objetivos da Política Ambiental;
- Adequação permanente da Política Municipal de Meio Ambiente às Políticas Ambientais da União e do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 5º. São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

- A maximização da qualidade de vida da população;
 - A promoção do desenvolvimento sustentável por meio da compatibilização das atividades econômicas e sociais, com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
 - A proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais, necessários à adequada qualidade e equilíbrio ambiental;
 - A definição de áreas prioritárias para ações governamentais diretamente ou por meio de parcerias público-privadas relativas à difusão de tecnologias de uso racional de recursos ambientais;
 - A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
- Art. 6º. São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:
- O Zoneamento Ambiental;
 - Sistema Municipal de Informações Ambientais;
 - O Sistema Municipal de Unidades de Conservação e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos;
 - O Licenciamento Ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, inclusive Avaliações de Impacto Ambiental (AIA);
 - As Auditorias Ambientais;
 - As penalidades administrativas ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;
 - O Cadastro Municipal de Atividades Poluidoras de Nilópolis (CAMAP-NIL);
 - A normatização e padronização das atividades modificadoras do meio ambiente;
 - A elaboração e implantação de Planos, Programas e Projetos Ambientais;

X. Os instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental;

XI. Os incentivos à criação e instalação de empreendimentos que visem a melhoria da qualidade ambiental, ao desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação ambiental e à fabricação de equipamentos antipoluidores;

XII. A Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA);

XIII. Os Planos Municipais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e

XIV. Cadastro Técnico Municipal (CTM) para prestadores de serviços de poda, supressão e medidas compensatórias e mitigadoras e outros afins, que deverão ser regulamentadas por Resolução pelo titular da pasta.

Parágrafo único. Ficará a cargo do titular da obrigação de executar a poda, a supressão e medidas compensatórias, mitigadoras e outros afins mencionados no inciso XIV deste artigo a escolha do melhor prestador, ainda que não esteja contido no CTM.

Art. 7º. Para o cumprimento desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e adotar outras formas de cooperação com quaisquer organismos públicos ou privados por meio de concessões, permissões, parcerias público-privadas e outros, visando a solução dos problemas pertinentes à conservação, proteção, preservação e recuperação dos recursos ambientais.

Art. 8º. O estabelecimento das normas disciplinadoras do meio ambiente, incluindo as de utilização e exploração de recursos naturais, atenderá, como objetivo fundamental, o princípio da orientação preventiva, sem prejuízo da adoção de normas e medidas corretivas, e de imputação de responsabilidade por danos ao meio ambiente.

DOSistema Municipal de Meio Ambiente

Art. 9º O Sistema Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis (SIMMA) tem por finalidade organizar, coordenar e dar suporte à gestão ambiental do Município, visando garantir o equilíbrio ecológico do meio ambiente.

Art. 10º. Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente:

- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA;
- Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAN-NIL;
- O Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA;
- A Guarda Ambiental Municipal – GAM e
- V. A Brigada de Incêndio Municipal.

Parágrafo único. É facultado aos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis (SIMMA) recrutar voluntários para realização de seus objetivos por meio da celebração de Termo de Adesão, observando o disposto na legislação específica que rege a matéria, especialmente a Lei Federal 9.608/1998.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE NILÓPOLIS

Art. 11. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) na qualidade de órgão de planejamento, supervisão, coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente, possui as seguintes atribuições:

- Licenciar as atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores;
- Exercer o poder de polícia em relação às atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade cujo licenciamento seja atribuição municipal;
- Adotar ou impor aos administrados medidas de controle da poluição do solo, das águas, do ar e sonora;
- Proteger, em conjunto com a coletividade, a flora e da fauna silvestre e doméstica, bem como elaborar, aplicar e fazer cumprir as políticas públicas relacionadas com a causa animal;
- Planejar, fiscalizar, disciplinar e controlar a atividade de arborização urbana exercida por entes públicos ou privados;
- Controlar a extração mineral e o uso, a fabricação e a comercialização de materiais inflamáveis e explosivos;
- Promover a defesa e garantir a conservação, a recuperação e a proteção do meio ambiente, nos termos previstos pela legislação vigente;
- Supervisionar e coordenar a política de educação ambiental no Município;
- Executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente e demais políticas nacionais, estaduais e municipais relacionadas à proteção do meio ambiente;
- Propor ao chefe do executivo a criação de espaços territoriais e

seus componentes a serem especialmente protegidos bem como gerir as unidades de conservação municipais;

XI. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, em conjunto com as demais secretarias municipais;

XII. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;

XIII. Aprovar a supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município e a supressão e o manejo de vegetação de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Município;

XIV. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

XV. Promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

XVI. Formular, executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico e executar e fazer cumprir as demais políticas nacionais, estaduais e municipais relacionadas ao saneamento básico;

XVII. Executar obras e serviços relacionados à proteção dos recursos ambientais ou à sua recuperação;

XVIII. Analisar e propor a aplicação das medidas de compensação ambiental, de conversão de multas ambientais em bens e serviços, bem como celebrar Termos de Ajustamento de Conduta de natureza ambiental e funcionar como última instância deliberativa acerca destes termos;

XIX. Determinar as estratégias e diretrizes de atuação, bem como coordenar e monitorar a atuação da Guarda Ambiental Municipal e da Brigada de Incêndio Municipal;

XX. Monitorar e de articular as ações de controle e de combate aos incêndios florestais;

XXI. Promover, em sala de situação única e a partir de comando unificado, o compartilhamento de informações sobre as operações em andamento;

XXII. Integrar o trabalho das instituições envolvidas no monitoramento e no combate aos incêndios florestais no território do município.

Parágrafo primeiro. O reglamento interno da SEMMA e sua estrutura organizacional devem ser aprovados por Decreto do Prefeito.

Parágrafo segundo. A SEMMA contará, minimamente, com as seguintes unidades administrativas e cargos, sendo facultativa a criação de outras unidades e órgãos internos, a critério do Poder Executivo Municipal:

- Secretário Municipal de Meio Ambiente;
- Subsecretaria de Gestão Administrativa;
- Superintendência de Licenciamento Ambiental;
- Superintendência do Parque Natural Farid Abrão;
- Coordenadoria da Causa de Amor aos Animais;
-
- Coordenadoria Jurídica;
- Coordenadoria de Projetos Ambientais;
- Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- Guarda Ambiental Municipal;
- Comandante da Guarda Ambiental;
- Brigada Florestal de Incêndio;
- Superintendente da Brigada Florestal de Incêndio.

Art. 12. A SEMMA fica autorizada a contratar pessoal por tempo determinado, não superior a 180 (cento e oitenta) dias, vedada a prorrogação ou recontração por período superior a 2 (dois) anos, em consonância com a Lei nº 8.745/1993, nas seguintes situações:

I. Prevenção, controle e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação;

II. Preservação de áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental ameaçadas por fontes imprevistas e em casos de calamidade pública;

III. Controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana e também a qualidade do ar, da água, a flora e a fauna.

Art. 13. As atividades de fiscalização ambiental realizadas por servidores de carreira da SEMMA serão remuneradas por meio de adicionais quando realizadas em caráter extraordinário, noturno ou em finais de semana e feriados, além de incentivos financeiros baseados em produtividade.

Parágrafo primeiro. Aplica-se a presente norma a todos os servidores efetivos, desde que desempenhem funções de fiscalização ambiental.

Parágrafo segundo. Os guardas municipais cedidos à SEMMA deverão manter todos os benefícios estabelecidos pela secretaria de origem, garantindo-se, adicionalmente, os benefícios referentes à fiscalização no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente.

Art. 14. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, quando realizado além da jornada ordinária do servidor.

Parágrafo primeiro. O serviço extraordinário só poderá ser realizado quando houver necessidade justificada e autorização prévia do órgão gestor.

Parágrafo segundo. O pagamento do adicional por serviço extraordinário está condicionado à disponibilidade orçamentária do município.

Parágrafo terceiro. O servidor não poderá realizar mais de 2 (duas) horas extras diárias, salvo em casos excepcionais que sejam devidamente justificados e autorizados.

Art. 15. O trabalho realizado no período noturno, entre 22h e 5h, será remunerado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora diurna, conforme disposto no Art. 75 da Lei nº 8.112/1990.

Parágrafo primeiro. A hora noturna será computada como 52 minutos e 30 segundos, conforme a legislação vigente.

Parágrafo segundo. O adicional noturno será cumulativo com o adicional de horas extras, quando aplicável.

Art. 16. Os fiscais ambientais que realizarem atividades de fiscalização em finais de semana ou feriados terão direito a:

I – Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, nos termos do Art. 14 desta lei, quando as atividades ocorrerem fora do horário normal de expediente.

II – Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora normal, caso o trabalho seja realizado no período noturno, conforme Art. 15.

Parágrafo primeiro. As compensações previstas neste artigo são cumulativas e não excluem a possibilidade de pagamento adicional por horas extras ou trabalho noturno.

Parágrafo segundo. Caso o servidor tenha realizado trabalho extraordinário em final de semana ou feriado, a compensação será calculada de acordo com os critérios de horas extras e adicional noturno, quando aplicável.

Art. 17. Os servidores que atuam na fiscalização ambiental poderão receber incentivos financeiros com base na produtividade, conforme regulamento a ser editado.

Art. 18. Os processos administrativos de licenciamento, de aplicação de sanções ambientais, de autos de infração, de termos de ajustamento de conduta e todos os assuntos relacionados aos objetivos estabelecidos nesta Lei serão geridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis, do protocolo aos pagamentos realizados pelos atuados e contribuintes.

Parágrafo único. O pagamento das taxas de licenciamento ambiental, das multas ambientais aplicadas e demais pagamentos realizados em razão da atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis constituirá rubrica própria da referida secretaria, a quem incumbirá realizar o repasse ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis, conforme disposto nesta lei.

Art. 19. A SEMMA integrará o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNGREH, o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.

DO Conselho Municipal de Meio Ambiente

Art. 20. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis – COMAN-NIL, órgão paritário, colegiado, deliberativo e consultivo, instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, passa a ser regido por esta lei.

Art. 21. O COMAN-NIL tem por finalidade deliberar sobre as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente e assessorar os integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente quanto à implementação destas diretrizes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

Art. 22. Compete ao COMAN-NIL:

I. Facilitar a articulação institucional para a implementação da Política Municipal de Meio Ambiente;

II. Propor à SEMMA normas, medidas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais e do conteúdo mínimo dos planos de manejo integrado do fogo e dos planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais, em observância à Lei Federal nº 14.944/2024;

III. Colaborar no estabelecimento de prioridades na Política Municipal de Meio Ambiente e da Política Municipal de Manejo Integrado do Fogo;

IV. Estabelecer estratégias para a execução da Política Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Política Municipal de Manejo Integrado do Fogo;

V. Apreciar as propostas de criação das unidades de conservação municipais;

VI. Examinar matéria em tramitação na administração pública municipal, que envolva questão ambiental, a pedido do Poder Executivo, de qualquer órgão ou entidade do SIMMA ou por solicitação da maioria dos seus membros;

VII. Propor e incentivar ações de caráter educativo, para a formação da consciência pública, visando à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

VIII. Elaborar o seu regimento interno, por meio de resolução;

IX. Atuar em emergências e contingências relacionadas à política pública de saneamento básico.

Art. 23. O COMAN-NIL será composto pelos seguintes membros:

I. Presidência e

II. Plenário.

Art. 24. A Presidência do COMAN-NIL é composta por um Presidente e um Vice-Presidente.

Parágrafo primeiro. A Presidência, órgão de representação do COMAN-NIL, será exercida pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e será substituído, em suas ausências e seus impedimentos, pelo Vice-Presidente.

Parágrafo segundo. A Vice-Presidência do COMAN-NIL será exercida pelo titular do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis.

Art. 25. O Plenário do COMAN-NIL, órgão soberano de deliberação, será composto por 8 membros, além do Presidente e do Vice-Presidente, tendo seus respectivos suplentes, que assumem na ausência do titular e, assumindo terão direito a voto. Todos os membros serão nomeados pelo Titular da Secretaria de Meio Ambiente a partir da indicação dos respectivos segmentos e instituições, assim definidos:

I. Representantes do Governo Municipal:

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 1 (um) titular e 1 (um) suplente;

b) Secretaria Municipal de Educação – 1 (um) titular e 1 (um) suplente;

c) Secretaria Municipal de Saúde – 1 (um) titular e 1 (um) suplente e

d) Secretaria Municipal de Obras – 1 (um) titular e 1 (um) suplente.

II. Representantes da sociedade civil:

a) (...)Entidades de Defesa e Proteção do Meio Ambiente – 1 (um) titular e 1 (um) suplente

b) (...)Cooperativas e/ou Associações de Catadores de Materiais Recicláveis – 1 (um) titular e 1 (um) suplente;

c) Entidades Comunitárias e/ou Sociais – 1 (um) titular e 1 (um) suplente e

d) Instituições de Ensino – 1 (um) titular e 1 (um) suplente.

Art. 26. A função do presidente, do vice-presidente e dos conselheiros do COMAN-NIL não será remunerada, sendo considerada serviço de natureza relevante.

Art. 27. O COMAN-NIL reunir-se-á, em caráter ordinário, por três sessões ao ano, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único. O COMAN-NIL se reunirá com a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) de seus membros, deliberando por maioria simples dos presentes.

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 28. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA – tem como atribuições gerir, patrocinar e administrar recursos para execução de projetos e programas de prevenção e conservação do meio ambiente.

Art. 29. Constituem recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente:

I. Receitas provenientes de condenações judiciais nas ações de natureza ambiental em que o Município seja parte, interessado ou interveniente;

II. Receitas da taxa de licenciamento ambiental, custas e emolumentos de emissão de licenças, autorizações, certidões e outros instrumentos de controle ambiental;

III. Recursos provenientes do pagamento de multas de natureza ambiental aplicadas pela SEMMA;

IV. Dotações orçamentárias e contribuições específicas da SEMMA;

V. Tarifas e outorgas vinculadas à prestação de serviços por concessionárias, permissionárias ou parceiros público-privados em que a SEMMA seja parte ou interveniente-ante do contrato;

VI. Recursos arrecadados com a alienação de produtos, subprodutos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza apreendidos em virtude da prática de infração ambiental;

VII. Repasses orçamentários, específicos, municipais, estaduais e federais;

VIII. Doações que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais;

IX. 100% da receita do ICMS Ecológico;

X. Outras receitas destinadas ao Fundo.

Parágrafo primeiro. Fica destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente o montante de 100% (cem por cento) do repasse do ICMS ecológico realizado pelo Estado do Rio de Janeiro ao município de Nilópolis, nos termos da lei estadual nº 5.100/2007.

Parágrafo segundo. O Fundo Municipal de Meio Ambiente será vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo terceiro. Em observância à Lei Complementar nº 187/2024 e ao Decreto Municipal nº 4.767/2021, o Fundo Municipal de Meio Ambiente é dotado de estrutura administrativa e financeira autônomas a fim de viabilizar gestão dos recursos, a realização de licitações e o controle de legalidade para, inclusive, emitir pareceres jurídicos, conduzir licitações e realizar contratações diretas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta lei.

Art. 30. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, já criado pelo Poder Público, é um fundo de natureza contábil, sendo vedada a sua utilização para pagamento de pessoal da administração pública direta e indireta, ou de despesas de custeio diversas de sua finalidade.

Art. 31. São despesas do FMMA:

I. Pagamento pela prestação de serviços de terceiros e a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de meio ambiente, observando o disposto da lei;

II. Financiamentos totais ou parciais de programas ou projetos desenvolvidos pela SEMMA ou por ela conveniados;

III. Aquisição de material permanente e de consumo, além de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos de portfólio do fundo municipal;

IV. Construção, reforma, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços em meio ambiente;

V. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos nas áreas de meio ambiente;

VI. Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução de ações e serviços de meio ambiente;

VII. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações em meio ambiente.

Art. 32. Os recursos do FMMA serão depositados em conta corrente aberta especificamente para a recepção dos recursos financeiros destinados aos projetos e demais finalidades previstas nesta lei.

Art. 33. Os membros do FMMA serão designados pelo chefe do executivo do Município de Nilópolis e poderão acumular assento no COMAN-NIL.

Art. 34. O FMMA será administrado financeiramente nos termos da Lei Complementar 187/2024.

DA GUARDA AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 35. A Guarda Ambiental Municipal, anteriormente vinculada hierarquicamente à estrutura da Guarda Municipal, passa a ser vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 36. A Guarda Ambiental Municipal tem a finalidade de guardar, proteger e fiscalizar o patrimônio natural ambiental do município, através de ações de patrulhamento ambiental, agindo principalmente na fiscalização ambiental preventiva, educativa e punitiva de acordo com as diretrizes e coordenação das ações fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

Art. 37. Compete à Guarda Ambiental Municipal:

I. Realizar o patrulhamento ostensivo e preventivo no Município de Nilópolis, prevenindo, proibindo, inibindo e restringindo ações que atentem contra o Patrimônio Ambiental do Município;

II. Garantir a segurança dos visitantes e funcionários das unidades de conservação;

III. Proteger toda extensão do Parque Natural do Gericinó e os espaços territoriais especialmente protegidos do município;

IV. Dar suporte às ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

V. Proteger as reservas, parques, lagos, a fauna, a flora e belezas naturais;

VI. Defender os rios e mananciais que abastecem a cidade, fiscalizando a ação de agentes poluidores para evitar prejuízo à coletividade e ao meio ambiente;

VII. Impedir a caça, a pesca, o corte e a supressão da vegetação do Bioma Mata Atlântica em qualquer estágio, sem a devida autorização do órgão competente;

VIII. Participar das atividades de Defesa Civil na ocorrência de calamidades públicas e grandes sinistros.

Art. 38. A Guarda Ambiental Municipal é uma superintendência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e será regida pelo regime jurídico único dos servidores municipais.

Art. 39. A Guarda Ambiental Municipal tem sede na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA – e poderá dispor de postos avançados nas áreas que mais necessitem de proteção ambiental.

Art. 40. O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de Guarda Ambiental Municipal deverá ser precedido de ato de designação próprio do Secretário Municipal de Meio Ambiente.

DA BRIGADA FLORESTAL DE INCÊNDIO

Art. 41. Fica criado o programa da Brigadas Florestais de Incêndio consistente no conjunto de ações necessárias à formação de recursos humanos capacitados, equipados e organizados para a implementação dos planos de manejo integrado do fogo e dos planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais e para a execução de atividades operacionais de proteção ambiental.

Parágrafo primeiro. A implementação de Brigadas Florestais para atuar em unidades de conservação será realizada de maneira articulada entre o Instituto Estadual do Ambiente e os respectivos órgãos competentes para a proteção dessas áreas e comunidades.

Parágrafo segundo. As Brigadas Florestais de Nilópolis serão cadastradas perante o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Parágrafo terceiro. A atuação do Corpo de Bombeiros Militar em unidades de conservação e em outras áreas sob gestão federal ocorrerá de forma coordenada com os respectivos órgãos competentes para a proteção ambiental dessas áreas, aos quais caberá, no caso de áreas federais, a coordenação e a direção das ações.

Parágrafo quarto. Nas áreas críticas para a conservação ambiental ou com recorrência de incêndios florestais será priorizada a atuação continuada da brigada florestal ao longo de todo o ano, com a realização de ações de prevenção e de manejo.

Art. 42. Os recursos humanos de que trata o caput do art. 41 desta Lei serão denominados brigadistas florestais e deverão estar aptos a executar as seguintes atividades relacionadas com o manejo integrado do fogo:

I. Prevenção, controle e combate aos incêndios florestais;

II. Coleta e sistematização de dados relacionados com incêndios florestais e manejo integrado do fogo;

III. Ações de sensibilização, de educação e de conservação ambiental;

IV. Atividades para implementação dos planos de manejo integrado do fogo e dos planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais;

V. Apoio operacional, em caráter auxiliar, à gestão de áreas protegidas que tenham plano de manejo integrado do fogo ou plano operativo de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Art. 43. Serão assegurados ao brigadista florestal, no exercício de suas atribuições previstas no plano de manejo integrado do fogo e nos planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais:

I. Condições adequadas de segurança e saúde no exercício de suas funções, observadas as normas técnicas nacionais ou, caso essas não existam, as normas técnicas internacionais que disponham sobre medidas de mitigação da exposição aos riscos e utilização de equipamentos de proteção coletiva ou individual;

Art. 44. As Brigadas Florestais estão vinculadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis e são regidas pelo regime jurídico único dos servidores municipais.

Art. 45. Os titulares de cargos nas Brigadas Florestais não terão poder de polícia.

DO LICENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Art. 46. Fica instituído o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental – SIMLAM – no âmbito do Município de Nilópolis a ser implementado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, cuja finalidade é o licenciamento e controle de empreendimentos e atividades de impacto local, considerados efetivo ou potencialmente poluidores e/ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Art. 47. Toda construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, alteração, operação e desativação de obras, prédios, estabelecimentos, empreendimentos, eventos e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, inclusive sonoras ou visuais, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Fazenda, a Secretaria Municipal de Habitação e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo somente expedirão Alvará de Funcionamento, Habite-se (Certidão de Uso e Ocupação de Imóveis) e Licença de Obras, respectivamente, após anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Art. 48. Considera-se empreendimento ou atividade que causam ou possam causar impacto ambiental de âmbito local aqueles enquadrados nas tipologias listadas na Resolução CONEMA nº 92/2021 e atualizações ou outro diploma que venha a substituí-la.

Parágrafo primeiro. Caberá à SEMMA o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades consideradas como de impacto local pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA.

Parágrafo segundo. O órgão ambiental, fundamentada e excepcionalmente, instará o empreendedor a requerer licença para empreendimento ou

atividade potencialmente poluidora, mesmo que não constem da Resolução CONEMA nº 92/2021 ou diploma que venha a substituí-la, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença.

Art. 49. A SEMMA, no exercício de sua competência e com base em manifestação técnica em procedimento administrativo, expedirá os seguintes instrumentos de licenciamento ambiental:

I. Autorização Ambiental (AA);

II. Certidão Ambiental (CA);

III. Licença Ambiental (LA);

IV. Termo de Encerramento (TE);

V. Documento de Averbação (DA).

Parágrafo único. O licenciamento ambiental abrangerá, em seu procedimento, as Autorizações Ambientais, as Certidões Ambientais, as Licenças Ambientais, os Termos de Encerramento, os Documentos e Averbação e os demais instrumentos de controle ambiental eventualmente necessários de competência da SEMMA.

Art. 50. Será de competência da SEMMA a concessão e renovação dos instrumentos ambientais de licenciamento previstos nesta lei.

Art. 51. O requerimento dos instrumentos previstos nesta Lei não será admitido sem a apresentação da documentação completa indicada pela SEMMA.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o órgão ambiental de exigir fundamentadamente a apresentação de documentação suplementar.

Art. 52. Os requerimentos dos instrumentos de controle ambiental serão analisados seguindo a respectiva ordem cronológica do protocolo.

Art. 53. O procedimento de licenciamento tramitará da seguinte forma:

I. O requerente dará entrada no protocolo munido de todos os documentos necessários para abertura do processo;

II. O processo será enviado à SEMMA, com todos os documentos necessários anexados e atestados;

III. A SEMMA avaliará os documentos, constatando sua veracidade e, se for o caso, mediante despacho no processo administrativo suscitará pendências ou solicitará novas informações a serem satisfeitas, pelo requerente, as quais, não sendo atendidas em 30 (trinta) dias, darão ensejo ao arquivamento do processo;

IV. A SEMMA realizará vistoria no local e emitirá parecer com base nas restrições técnicas para cada atividade;

V. Após prévia análise quanto à emissão da licença, será emitida a Taxa de Licenciamento Ambiental – TLA, conforme o porte do empreendimento e seu potencial poluidor;

VI. Após o recolhimento da TLA e da análise prévia favorável à emissão de licença, será emitida a Licença Ambiental Municipal ou outro instrumento de controle requerido, conforme a fase do empreendimento e de acordo com as restrições técnicas estabelecidas.

Parágrafo primeiro. A SEMMA disponibilizará material informativo quanto aos procedimentos básicos à correta instrução dos pedidos de licenciamento ambiental municipal.

Art. 54. O licenciamento ambiental independe da certidão expedida pelo Município atestando a conformidade do empreendimento ou atividade à legislação municipal de uso e ocupação do solo.

Parágrafo primeiro. O disposto neste artigo não desobriga o empreendedor de atender à legislação federal, estadual e municipal, bem como de possuir os necessários atos de consentimento para o exercício de seu empreendimento ou atividade.

Parágrafo segundo. A necessidade de obtenção dos demais atos de consentimento necessários, bem como de comprovar a conformidade relativa à questão dominial, urbanística e de uso do solo constarão como condicionante da licença ambiental.

Art. 55. A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

Art. 56. Os empreendimentos e atividades serão enquadrados em classes, de acordo com seu porte e potencial poluidor, os quais determinam a magnitude do impacto ambiental.

Parágrafo primeiro. O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de porte mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma da NOP-INEA-46-R-7, aprovada pela Resolução INEA nº 295/2004, ou norma que venha a substituí-la.

Parágrafo segundo. O empreendimento ou a atividade pode ser qualificado como de potencial poluidor desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, da NOP-INEA-46-R-7, aprovada pela Resolução INEA nº 295/2004, ou norma que venha a substituí-la.

Parágrafo terceiro. O impacto ambiental, resultado do cruzamento entre os critérios de porte e potencial poluidor, é classificado como desprezível, baixo, médio, alto ou significativo, de acordo com a tabela constante da NOP-INEA-46-R-7, aprovada pela Resolução INEA nº 295/2004, ou norma que venha a substituí-la.

Art. 57. Fica reservada ao órgão ambiental a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, definir porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade.

Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar ao órgão ambiental competente, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

Art. 58. Os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como desprezível, com base na NOP-INEA-46-R-7, aprovada pela Resolução INEA nº 295/2004, ou norma que venha a substituí-la não estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ainda que constem da relação da Resolução CONEMA nº 92/2021 ou diploma que venha a substituí-la.

Parágrafo primeiro. Nos casos de inexistência de licenciamento, permanece a obrigatoriedade de obtenção da certidão ambiental de inexistência e demais instrumentos aplicáveis e do atendimento à legislação vigente.

Art. 59. Da decisão final administrativa de indeferimento, cassação ou anulação do instrumento de controle ambiental requerido ou expedido, conforme o caso, caberá um único recurso no prazo de 15 (quinze) dias, que será apreciado e decidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo primeiro. Interposto o recurso administrativo, a autoridade que tiver indeferido o pedido de licenciamento ambiental poderá se retratar, caso em que o recurso será prejudicado.

Art. 60. A Autorização Ambiental – AA é o ato administrativo mediante o qual a SEMMA consente com a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, obras emergenciais e a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condicionantes e restrições adequadas.

Parágrafo primeiro. A autorização Ambiental (AA) compreende:

I. A autorização para a realização de eventos, espetáculos, shows, feiras, exposições e congêneres, com a determinação das medidas de controle necessárias e medidas compensatórias, se for o caso;

II. Instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis de baixo impacto ambiental;

III. A autorização para supressão de vegetação nos casos previstos em lei, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatórias;

IV. A autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), cabível somente nos casos excepcionais previstos na legislação e desde que não impacte o corpo hídrico adjacente, quando aplicável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

V. A autorização para transporte de resíduos provenientes do Município para locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final licenciados nos limites do Município;

VI. Implantação de Projetos de Arborização Urbana, Restauração Florestal ou Programas de Recuperação Ambiental que não necessitem de licença ambiental;

VII. Hipóteses de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental licenciadas por outros entes federativos que afetem unidades de conservação municipais ou sua zona de amortecimento;

VIII. Execução de obras ou atividades públicas ou privadas em decorrência de emergência ou calamidade que demandem urgência de atendimento em situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ou de recursos naturais.

Parágrafo segundo. O prazo da Autorização Ambiental será de até 2 (dois) anos, podendo ser excepcionalmente ampliado por igual período em, no máximo, uma vez, com base em justificativa técnica do órgão ambiental.

Parágrafo terceiro. Poderá ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionados no §1º, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo.

Parágrafo quarto. Em casos excepcionais a AA a que se refere o inciso VIII do §1º deste artigo poderá ser solicitada em até 5 (cinco) dias após a realização das obras emergenciais, desde que configurada a situação de calamidade por órgão ou entidade da administração pública e mediante a entrega dos seguintes documentos:

I. Memorial descritivo contemplando a apresentação da necessidade de atuação imediata bem como das intervenções que demandaram urgência de atendimento;

II. Relatório Fotográfico, com laudo (caracterização ecológica com identificação das espécies removidas e indicação de estágio sucessional da vegetação, número de árvores e estimativa do volume de material lenhoso removido, indicação da área total de intervenção sobre a vegetação em ha), assinado por responsável técnico.

Art. 61. A Certidão Ambiental - CA é o ato administrativo mediante o qual a SEMMA, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, sem prazo de validade, aplicando-se aos seguintes casos:

I. Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta;

II. Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental;

III. Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente;

IV. Certidão Ambiental de inexigibilidade de licenciamento;

V. Certidão Ambiental de conformidade da legislação ambiental relativa a Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Unidades de Conservação municipais;

VI. Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica, cujo requerimento é facultativo;

VII. Certidão Ambiental de Regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais determinadas por notificação ou fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso;

VIII. Regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem licença ambiental em data anterior à entrada em vigor desta Lei, a ser emitida após o cumprimento das obrigações oriundas fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta.

Parágrafo único. A Certidão Ambiental poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional da SEMMA e essa disponha da informação.

Art. 62. São espécies de Licenças Ambientais:

I. Licença Ambiental Prévia – LP;

II. Licença Ambiental de Instalação – LI;

III. Licença Ambiental de Operação – LO;

IV. Licença Ambiental Simplificada – LAS;

V. Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LPI;

VI. Licença Ambiental de Instalação e Operação – LIO;

VII. Licença Ambiental de Operação e Recuperação – LOR e

VIII. Licença Ambiental de Recuperação – LAR.

Art. 63. A Licença Ambiental Prévia – LP – é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua concepção e localização, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

Parágrafo primeiro. O prazo de vigência da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

Parágrafo segundo. Como alternativa à LP, nos casos em que for possível nos termos desta lei, o empreendedor poderá requerer a Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LPI – ou a Licença Ambiental Simplificada – LAS.

Art. 64. A Licença Ambiental de Instalação – LI – é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

Parágrafo primeiro. Dentro de seu prazo de vigência, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

Parágrafo segundo. Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

Parágrafo terceiro. O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Art. 65. A Licença Ambiental de Operação – LO – autoriza a operação de empreendimento ou atividade, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

Parágrafo primeiro. O prazo de vigência da LO é, no mínimo, de 06 (seis) anos e, no máximo, de 12 (doze) anos.

Parágrafo segundo. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de vigência específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art. 66. A Licença Ambiental Simplificada – LAS é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo e médio impacto ambiental, com base nos critérios definidos na NOP-INEA-46.R-7 ou norma que venha a substituí-la, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

Parágrafo primeiro. O prazo de vigência da LAS é, no mínimo, de 04 (quatro) anos e, no máximo, de 08 (oito) anos.

Parágrafo segundo. A LAS não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificados como de baixo ou médio impacto ambiental.

Parágrafo terceiro. A SEMMA realizará vistoria prévia para empreendimentos e atividades sujeitos à LAS, salvo nas hipóteses previstas em regulamento.

Art. 67. A Licença Prévia e de Instalação – LPI – é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em única fase, atesta a viabilidade ambiental, locacional e autoriza a instalação de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

Parágrafo primeiro. A LPI é aplicável para os empreendimentos e

atividades de baixo a alto impacto ambiental.

Parágrafo segundo. Dentro de seu prazo de vigência, a LPI poderá autorizar a pré-operação pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

Parágrafo terceiro. Nos casos em que a implementação e a operação comportem mais de uma fase, o prazo disposto no parágrafo anterior aplica-se para cada fase do empreendimento ou atividade.

Parágrafo quarto. O prazo de vigência da LPI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

Parágrafo quinto. Caso seja do interesse do empreendedor, ele poderá optar pelo licenciamento trifásico.

Art. 68. A Licença de Instalação e de Operação – LIO – é concedida previamente à realização de ampliações de atividades ou empreendimentos já licenciados, desde que não haja alteração na classe de impacto e autoriza a instalação e o funcionamento de empreendimentos ou atividades, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

Parágrafo único. O prazo de validade da LIO coincidirá com o prazo de licença de operação vigente para o empreendimento ou atividade.

Art. 69. A Licença Ambiental de Operação e Recuperação – LOR – autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas ou degradadas.

Parágrafo primeiro. O prazo de vigência da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

Parágrafo segundo. A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais relativas à recuperação de áreas contaminadas ou degradadas estabelecidas no momento de sua concessão.

Art. 70. A Licença Ambiental de Recuperação – LAR – autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados, ou de áreas degradadas.

Parágrafo primeiro. O prazo de vigência da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

Parágrafo segundo. A LAR poderá ser renovada mediante requerimento, caso não seja possível ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido, com a devida justificativa técnica.

Art. 71. O Termo de Encerramento - TE é o ato administrativo mediante o qual a SEMMA atesta a inexistência de passivo ambiental, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art. 72. O Documento de Averbação – AVB é o ato administrativo mediante o qual a SEMMA altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos previstos nesta lei.

Parágrafo primeiro. As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para alteração dos seguintes dados:

I. Tularidade;

II. Razão social;

III. Endereço de sede do titular;

IV. Condicionantes, com base em parecer técnico da SEMMA;

V. Objeto, desde que a sua modificação não aumente a magnitude do impacto ambiental, conforme classificação na Tabela da NOP-INEA-46.R-7 ou norma que venha a substituí-la, tampouco altere o escopo da atividade principal nem a descaracterize.

Parágrafo segundo. A hipótese do inciso I também é aplicável às licenças ambientais obtidas preliminarmente pelo Poder Público e que sejam posteriormente transferidas para o empreendedor.

Parágrafo terceiro. As licenças ambientais e demais instrumentos de controle ambiental podem ser averbados para corrigir erro material.

Parágrafo quarto. Os instrumentos comunicados previstos nesta Lei não poderão ser averbados, salvo para corrigir erro material.

DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 73. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as regras de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente e que importe inobservância dos preceitos desta Lei

Parágrafo primeiro. As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Art. 74. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, aplicar medidas cautelares e instaurar processo administrativo os servidores da SEMMA designados para tal fim, desde que o servidor possua qualificação ou capacitação na área ambiental, a quem incumbirá a aplicação das seguintes sanções e medidas administrativas cautelares:

I. Advertência;

II. Multa simples;

III. Multa diária;

IV. Apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e embarcações de qualquer natureza utilizados na infração;

V. Embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

VI. Suspensão de venda ou fabricação de produto;

VII. Suspensão parcial ou total de atividades;

VIII. Destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração;

IX. Demolição e

X. Restritiva de direitos.

Parágrafo primeiro. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

Parágrafo segundo. Independente da aplicação de quaisquer sanções ou medidas cautelares administrativas, o infrator será obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais por ele causados custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

Art. 75. No exercício da ação fiscalizadora, observado o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, ficam asseguradas às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Parágrafo único. O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial, sempre que for necessário, para garantir o exercício de sua função.

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 76. Constatada a infração ambiental, o agente ambiental, no exercício do poder de polícia ambiental, poderá aplicar as seguintes medidas cautelares administrativas:

I. Apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e embarcações de qualquer natureza utilizados na infração;

II. Embargo de obra ou atividade e de suas respectivas áreas;

III. Suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV. Suspensão parcial ou total de atividades;

V. Destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI. Demolição.

Parágrafo primeiro. As medidas de que trata este artigo são dotadas de autoexecutoriedade e têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

Parágrafo segundo. Aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente atuante a assim proceder.

Parágrafo terceiro. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação ambiental, o agente ambiental poderá adotar outras medidas cautelares não previstas neste artigo para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, conforme o disposto no § 2º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 140, de 2011.

Parágrafo quarto. Na hipótese de o responsável pela infração admi-

nistrativa ou o detentor ou o proprietário dos bens de que trata o caput ser indeterminado, desconhecido ou de domicílio indefinido, a notificação da lavratura do termo de apreensão será realizada por meio da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

APREENSÃO CAUTELAR

Art. 77. A SEMMA, mediante decisão fundamentada em que se demonstre a existência de interesse público relevante, poderá autorizar o uso do bem apreendido nas hipóteses em que não haja outro meio disponível para a consecução da respectiva ação fiscalizatória.

Parágrafo único. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material apreendido até local adequado ou para promover a recomposição do dano ambiental.

Art. 78. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 79. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 78 poderá ser confiado:

I. A órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II. Ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

Parágrafo primeiro. Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

Parágrafo segundo. Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo se em proveito da SEMMA ou FMA no exercício de suas atribuições, mediante manifestação expressa do órgão.

Parágrafo terceiro. A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

Art. 80. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procederá da seguinte forma:

I. Os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, podendo ainda, respeitados os regulamentos vigentes, serem entregues em guarda doméstica provisória.

II. Os animais domésticos ou exóticos não poderão ser vendidos;

III. Os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.

Parágrafo primeiro. Os animais de que trata o inciso II, após avaliados, poderão ser doados, mediante decisão motivada da autoridade ambiental, sempre que sua guarda for inviável, econômica ou operacionalmente.

Parágrafo segundo. O órgão ou entidade ambiental deverá estabelecer mecanismos que assegurem a indenização ao proprietário dos animais vendidos ou doados, pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão, caso esta não seja confirmada na decisão do processo administrativo.

Parágrafo terceiro. Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente atuante no documento de apreensão.

Parágrafo quarto. A liberação dos animais da fauna silvestre em seu hábitat natural deverá observar os critérios técnicos previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade ambiental competente.

EMBARGO CAUTELAR

Art. 81. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Parágrafo primeiro. No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de adotar a medida prevista no art. 81, deverá comunicar ao Ministério Público, no prazo máximo de setenta e duas horas, para que seja apurado o cometimento de infração penal.

Parágrafo segundo. Nos casos em que o responsável pela infração administrativa ou o detentor do imóvel onde foi praticada a infração for indeterminado, desconhecido ou de domicílio indefinido, será realizada notificação da lavratura do termo de embargo mediante a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

SUSPENSÃO CAUTELAR DE VENDA OU FABRICAÇÃO DE PRODUTO

Art. 82. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a colocação no mercado de produtos e subprodutos oriundos de infração administrativa ao meio ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de origem ilegal.

SUSPENSÃO CAUTELAR DE ATIVIDADE

Art. 83. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

DESTRUIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS

Art. 84. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando:

I. A medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias ou

II. Possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único. O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos.

DEMOLIÇÃO CAUTELAR DE OBRA OU EDIFICAÇÃO

Art. 85. A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.

Parágrafo primeiro. A demolição poderá ser feita pelo agente atuante, por quem este autorizar ou pelo próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive com fotografias.

Parágrafo segundo. As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator.

Parágrafo terceiro. A demolição de que trata o caput não será realizada em edificações residenciais.

CONFIRMAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 86. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto de destinação apropriada, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

I. Os produtos perecíveis serão doados;

II. As madeiras poderão ser doadas a órgãos ou entidades públicas, vendidas ou utilizadas pela administração quando houver necessidade, conforme decisão motivada da autoridade competente;

III. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais;

IV. Os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

V. administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

VI. Os animais domésticos e exóticos serão doados;

VII. Os animais da fauna silvestre serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

Art. 87. Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafo único. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

Art. 88. Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, inclusive a destruição, serão determinadas pelo órgão competente e correrão a expensas do infrator.

Art. 89. O termo de doação de bens apreendidos vedará a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações doados.

Parágrafo único. A autoridade ambiental poderá autorizar a transferência dos bens doados quando tal medida for considerada mais adequada à execução dos fins institucionais dos beneficiários.

Art. 90. Os bens sujeitos à venda serão submetidos a leilão, nos termos inciso XL do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais correrão à conta do adquirente.

SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO

Art. 91. As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:

I. Suspensão de registro, licença ou autorização;

II. Cancelamento de registro, licença ou autorização;

III. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e

V. Proibição de contratar com a administração pública;

Parágrafo primeiro. A autoridade competente, quando do julgamento, deverá se pronunciar sobre a aplicação das sanções previstas neste artigo.

Parágrafo segundo. Caso a autoridade competente decida pela aplicação de sanção restritiva de direito, a autoridade julgadora fixará o período de vigência da medida, observados os seguintes prazos:

I. Até cinco anos para a sanção prevista no inciso V do *caput*; e

II. Até dez anos para as demais sanções previstas no *caput*.

Parágrafo terceiro. A autoridade julgadora poderá revisar o período de aplicação da sanção restritiva de direito aplicada a pedido do infrator nos casos de regularização da conduta, observado o devido processo administrativo.

MULTAS SIMPLES

Art. 92. Os valores arrecadados com o pagamento das multas e a venda dos bens serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

Art. 93. A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 94. Os valores das multas de que trata esta lei serão aplicados em Unidades Fiscais do Município de Nilópolis (UFNIL), criado pela Lei Complementar nº 176/2022.

Art. 95. O descumprimento de qualquer preceito estabelecido na legislação de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para os quais não haja cominação específica, será apenado com multa com o valor de 0,43 UFNIL a 422,80 UFNIL, corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 96. Decorrido o prazo estabelecido para apresentação de defesa pelo autuado, as multas estarão sujeitas à atualização monetária até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de juros de mora e demais encargos, conforme previsto em lei.

Art. 97. O valor da multa ambiental consolidada não poderá exceder os limites previstos na legislação, salvo se ultrapassar o teto em virtude de correção monetária.

Art. 98. A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, mediante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.

MULTADIÁRIA

Art. 99. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.

Parágrafo primeiro. Constatada a situação prevista no *caput*, o agente autuante lavrará auto de infração, indicando, além dos requisitos constantes do art. 103, o valor da multa-dia.

Parágrafo segundo. O valor da multa-dia deverá ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei, não podendo ser inferior ao mínimo estabelecido nem superior a dez por cento do valor da multa simples máxima cominada para a infração.

Parágrafo terceiro. Lavrado o auto de infração, será aberto prazo de defesa nos termos estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo quarto. A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao órgão ambiental documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de infração.

Parágrafo quinto. Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique que a situação que deu causa à lavratura do auto de infração não foi regularizada, a multa diária voltará a ser imposta desde a data em que deixou de ser aplicada, sendo notificado o autuado, sem prejuízo da adoção de outras sanções previstas nesta Lei.

Parágrafo sexto. Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade competente deverá, em caso de procedência da autuação, confirmar ou modificar o valor da multa-dia, decidir o período de sua aplicação e consolidar o montante devido pelo autuado, para posterior execução.

Parágrafo sétimo. O valor da multa será consolidado e executado periodicamente após o julgamento final, nos casos em que a infração não tenha cessado.

Parágrafo oitavo. A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerrará a contagem da multa diária.

ADVERTÊNCIA

Art. 100. A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidas a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo primeiro. Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa consolidada não ultrapasse o valor de 8,46 UFNIL.

Parágrafo segundo. Sem prejuízo do disposto no *caput*, caso o agente autuante constate a existência de irregularidades a serem sanadas, lavrará o auto de infração com a indicação da respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais irregularidades.

Parágrafo terceiro. Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará o ocorrido nos autos e dará seguimento a procedimento administrativo estabelecido por esta lei.

Parágrafo quarto. Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente autuante certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, independentemente da advertência.

Art. 101. A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.

Art. 102. Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de três anos contados do julgamento da defesa da última advertência ou de outra penalidade aplicada.

GRADAÇÃO DA SANÇÃO

Art. 103. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas nesta Lei, observando:

I. A gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e

suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II. Os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e

III. Capacidade econômica do infrator.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Art. 104. São circunstâncias atenuantes:

I. Menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;

II. Espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação causada;

III. Comunicação prévia do evento danoso pelo infrator às autoridades competentes;

IV. Colaboração com os agentes ambientais;

V. Ser primário o infrator;

VI. Reconhecimento do cometimento da infração ambiental por parte do agente infrator no prazo para defesa da notificação.

Art. 105. São circunstâncias agravantes:

I. Se tratar de infração continuada;

II. Ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou de sua ocorrência à autoridade ambiental;

III. Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe;

IV. O infrator ter coagido outrem para a execução material da infração;

V. Ter a infração afetado ou exposto a perigo à saúde pública;

VI. Se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providências possíveis para evitá-lo;

VII. Ter o infrator agido com dolo direto ou eventual;

VIII. A ocorrência de efeitos sobre área especialmente protegida ou sobre propriedade alheia;

IX. O emprego de métodos cruéis no abate ou captura de animais;

X. A infração ter sido cometida em período de defeso à fauna, em domingos ou feriados ou à noite.

Parágrafo primeiro. Indicada a existência de mais de uma atenuante será aplicada aquela circunstância preponderante, entendendo-se como tal a que resulta dos motivos determinantes da infração.

Parágrafo segundo. Indicada a existência de mais de uma agravante será aplicada aquela circunstância preponderante, entendendo-se como tal a que resulta dos motivos determinantes da infração.

Parágrafo terceiro. A ocorrência da circunstância agravante ou atenuante previstas neste artigo implicará no aumento ou diminuição da pena de multa em 1/3.

Parágrafo quarto. A multa ambiental resultante da aplicação de circunstância atenuante não poderá ser inferior ao valor mínimo da sanção cominada para a infração ambiental.

CAUSA DE AGRAVAMENTO DA SANÇÃO: A REINCIDÊNCIA

Art. 106. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco anos, contado da data em que a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado definitiva, implicará:

I. Aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou

II. Aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta.

Parágrafo primeiro. O agravamento será apurado no procedimento da nova infração, do qual se fará constar certidão com as informações sobre o auto de infração anterior e o julgamento definitivo que o confirmou.

Parágrafo segundo. Constatada a existência de decisão condenatória irreversível por infração anterior, o autuado será notificado para se manifestar, no prazo de dez dias, sobre a possibilidade de agravamento da penalidade.

Parágrafo terceiro. Caracterizada a reincidência, a autoridade competente agravará a penalidade, na forma do disposto nos incisos I e II do **caput**.
DA AUTUAÇÃO E/OU LAVRATURA DO TERMO DE MEDIDA CAUTELAR

Art. 107. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, aplicar medidas cautelares, multar e instaurar processo administrativo os servidores da SEMMA designados para tal fim desde que o servidor possua qualificação ou capacitação na área ambiental, nos termos da legislação pertinente.

Parágrafo primeiro. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o *caput*, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

Parágrafo segundo. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, servidores da SEMMA que tiverem conhecimento do fato deverão determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para o licenciamento para as providências cabíveis, sem prejuízo da lavratura do auto de infração e da instauração de processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental.

Art. 108. Os agentes fiscais devem, no exercício de suas funções fiscalizadoras, ao constatarem a ocorrência de infração ao disposto nesta Lei, lavrar os seguintes instrumentos:

I. Auto de infração;

II. Termo de medida cautelar.

Art. 109. Os atos administrativos mencionados no artigo anterior deverão conter:

I. Nome do infrator e sua qualificação nos termos da Lei;

II. Local, hora, data da infração;

III. Descrição da infração ou infrações e a menção do(s) dispositivo(s) legal(s) transgredido(s);

IV. As penalidades a que está sujeito o infrator e o(s) respectivo(s) preceito(s) legal(s) que autoriza a sua imposição;

V. Nome e assinatura da autoridade responsável pela lavratura do instrumento;

VI. O valor e o prazo para o recolhimento da multa;

VII. O prazo para apresentação de defesa administrativa;

VIII. Todas as provas, informações e dados hábeis à adequada instrução do processo, necessários à tomada de decisão, trazidos pela administração e/ou pelo interessado.

Parágrafo primeiro. No caso dos termos de medida cautelar deverá constar ainda quantidade, nome e/ou marca, procedência, local onde o produto ficará depositado e seu fiel depositário.

Parágrafo segundo. As provas e informações a que se refere o inciso VIII serão formalizadas em um relatório de fiscalização com o seguinte conteúdo mínimo:

I. A descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e à identificação da autoria;

II. O registro da situação por fotografias, imagens de satélite, vídeos, mapas, termos de declaração ou outros meios de prova;

III. Os critérios utilizados para a fixação da multa acima do limite mínimo, quando for o caso;

IV. A indicação justificada da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observados os critérios estabelecidos pelo órgão ou pela entidade ambiental; e

V. Outras informações consideradas relevantes.

Art. 110. O autuado será intimado da lavratura do auto de infração e/ou do termo de medida cautelar pelas seguintes formas:

I. Pessoalmente;

II. Por seu representante legal;

III. Por carta registrada com aviso de recebimento;

IV. Por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço;

V. Por correio eletrônico (“e-mail”);

Parágrafo primeiro. Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.

Parágrafo segundo. Nos casos de evasão ou ausência do responsável

pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no *caput*, encaminhando o auto de infração e/ou termo de medida cautelar por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

Art. 111. Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a Audiência de Conciliação Ambiental, como instrumento de solução consensual de conflitos administrativos ambientais, inclusive com possibilidade de proposição de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Parágrafo primeiro. As audiências de conciliação têm por objetivo oportunizar aos autuados a possibilidade de composição administrativa dos conflitos, com a preservação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Parágrafo segundo. Na oportunidade da audiência de conciliação, o autuado poderá aderir, a critério da autoridade ambiental, às seguintes soluções ambientais possíveis para o encerramento do processo:

I. pagamento da multa com desconto de até 50% (cinquenta por cento) se a conversão ocorrer antes da apresentação da defesa ou de até 30% (trinta por cento), se a conversão for requerida após apresentação da defesa;

II. conversão da multa em bens e serviços de preservação, de melhoria e de recuperação da qualidade do meio ambiente, sejam eles praticados diretamente pelo empreendedor ou por meio de projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou do Fundo Municipal de Meio Ambiente; ou

III. Parcelamento da multa em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sem descontos, sob as quais incidirá reajuste mensal, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

Parágrafo terceiro. O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto para a infração.

Art. 112. Poderão ser convocados para participar das audiências:

I. Os autuados em procedimentos administrativos instaurados;

II. Interessados que tenham protocolado recurso administrativo, desde que manifestem interesse em composição amigável.

Parágrafo único. O pedido de realização de audiência de conciliação pode ser realizado a qualquer tempo até a decisão final de segunda instância sobre a autuação, ficando suspensa a tramitação processual a partir do requerimento da audiência pelo interessado até a conclusão da tentativa de conciliação.

Art. 113. Fica criada a Comissão de Conciliação Ambiental com as seguintes funções:

I. organizar e conduzir as sessões de audiência;

II. elaborar propostas de acordo, com base nos parâmetros legais e técnicos aplicáveis;

III. acompanhar o cumprimento dos TACs firmados;

IV. elaborar atas, pautas e relatórios de produtividade;

V. propor melhorias no procedimento conciliatório, conforme os resultados apurados.

Art. 114. Cada audiência será documentada mediante pauta conclusiva, que deverá conter:

I. Número do processo administrativo;

II. Nomes e assinaturas dos participantes;

III. Relato resumido da audiência e eventuais propostas de TAC;

IV. Resultado final (acordo, recusa, pedido de prazo, etc.);

V. Orientações para as etapas seguintes do processo.

Art. 115. O requerimento de adesão imediata a uma das soluções legais previstas no Parágrafo 2º do art. 111 conterá:

I. A confissão irrevogável e irretratável do débito, indicado pelo autuado, decorrente de multa ambiental consolidada na data do requerimento;

II. A desistência de impugnar judicial ou administrativamente a autuação ambiental ou de prosseguir com eventuais impugnações ou recursos administrativos e ações judiciais que tenham por objeto o auto de infração discriminado no requerimento; e

III. A renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais possam ser fundamentadas as impugnações e os recursos administrativos e as ações judiciais a que se refere o inciso II.

Parágrafo único. Na hipótese de autuação ambiental impugnada judicialmente, o autuado apresentará, no ato do requerimento de que trata o *caput*, cópia do protocolo do pedido de extinção do respectivo processo com resolução do mérito, dirigido ao juízo competente, com fundamento na alínea “c” do inciso III do *caput* do art. 487 da Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo Civil.

Art. 116. O auto de infração que apresentar vício sanável poderá ser convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante despacho saneador, devidamente justificado.

Art. 117. O auto de infração que apresentar vício insanável será declarado nulo pela autoridade julgadora.

Parágrafo primeiro. Para os efeitos do *caput*, considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato descrito no auto de infração.

Parágrafo segundo. Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição.

Parágrafo terceiro. O erro no enquadramento legal da infração não implica vício insanável, podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão fundamentada que retifique o auto de infração.

Art. 118. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão termo de ajustamento de conduta, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao objeto da conversão de multa pelo prazo de execução do projeto aprovado ou de sua cota-parte no projeto escolhido pela SEMMA.

Art. 119. A assinatura do termo de ajustamento de conduta suspende a exigibilidade da multa aplicada e implica renúncia ao direito de recorrer administrativamente.

Parágrafo primeiro. A celebração do termo de ajustamento de conduta não põe fim ao processo administrativo e o órgão ambiental monitorará e avaliará, a qualquer tempo, o cumprimento das obrigações pactuadas.

Parágrafo segundo. A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão do objeto, parte integrante do projeto, a sua comprovação pelo executor e a aprovação pelo órgão emissor da multa.

Parágrafo terceiro. O termo de ajustamento de conduta terá efeito nas esferas civil e administrativa.

Parágrafo quarto. O inadimplemento do termo de ajustamento de conduta implica:

I. Na esfera administrativa, a inscrição imediata do débito em dívida ativa para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral, com acréscimo de 30% (trinta por cento), sem prejuízo das multas que vierem a ser estipuladas no termo de ajustamento de conduta; e

II. Na esfera civil, a execução judicial imediata das obrigações pactuadas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.

Parágrafo quinto. Os recursos depositados pelo autuado na conta garantia referida do Fundo Municipal de Meio Ambiente estão vinculados ao projeto e assegurarão o cumprimento da sua obrigação de prestar bens e serviços de preservação, de melhoria e de recuperação da qualidade do meio ambiente.

DA DEFESA

Art. 120. Caso a Audiência de Conciliação reste infrutífera, o autuado, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de notificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente acerca da conclusão da fase conciliatória, poderá apresentar defesa ou impugnação contra o auto de infração e/ou termo de medida cautelar.

Parágrafo segundo. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da autuação ou da conclusão da fase de conciliação.

Art. 121. A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos jurídicos que contrariem o disposto no auto de infração e termos que o acompanham, bem como a especificação das provas que o autuado pretende produzir a seu favor, devidamente justificadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

Parágrafo único. Requerimentos formulados fora do prazo de defesa não serão conhecidos, podendo ser desentranhados dos autos conforme decisão da autoridade ambiental competente.

Art. 122. O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador legalmente constituído, e deverá anexar à defesa o respectivo instrumento de procuração.

Parágrafo único. O autuado poderá requerer prazo de até quinze dias para a juntada do instrumento a que se refere o caput.

Art. 123. A defesa não será conhecida quando apresentada:

- I. Fora do prazo;
- II. Por quem não seja legitimado; ou
- III. Perante órgão ou entidade ambiental incompetente.

Art. 124. A defesa será apreciada e julgada em primeira instância administrativa pela Diretoria de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

DA INSTRUÇÃO

Art. 125. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo.

Art. 126. A autoridade julgadora poderá requisitar a produção de provas necessárias à sua convicção e parecer técnico ou contradita do agente autuante, especificado o objeto a ser esclarecido.

Art. 127. As provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias propostas pelo autuado serão recusadas por meio de decisão fundamentada.

Art. 128. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental vigente.

Art. 129. Oferecida ou não a defesa, a autoridade julgadora, no prazo de trinta dias, julgará o auto de infração, decidindo sobre a aplicação das penalidades.

Parágrafo primeiro. As medidas administrativas que forem aplicadas no momento da autuação deverão ser apreciadas no ato decisório, sob pena de ineficácia.

Parágrafo segundo. A inobservância do prazo para julgamento não torna nula a decisão da autoridade julgadora e o processo.

Art. 130. A decisão deverá ser motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos em que se baseia.

Parágrafo único. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações ou decisões, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.

Art. 131. Julgado o auto de infração, o autuado será notificado por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência para pagar a multa no prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento da notificação, ou para apresentar recurso.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Art. 132. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo de vinte dias corridos.

Parágrafo primeiro. O recurso de que trata este artigo será dirigido à autoridade que proferiu o julgamento na primeira instância, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de cinco dias, o encaminhará ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, autoridade competente para o julgamento em segunda e última instância administrativa.

Art. 133. O recurso interposto na forma prevista não terá efeito suspensivo em relação às medidas cautelares e administrativas.

Parágrafo primeiro. Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido do recorrente, conceder efeito suspensivo ao recurso.

Parágrafo segundo. Quando se tratar de penalidade de multa, o recurso de que trata o art. 132 terá efeito suspensivo quanto a esta penalidade.

Art. 134. A autoridade responsável pelo julgamento do recurso é o COMAN-NIL que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.

Art. 135. O recurso não será conhecido quando interposto:

- I. Fora do prazo;
- II. Perante órgão ambiental incompetente; ou
- III. Por quem não seja legitimado.

DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS

Art. 136. Prescreve em cinco anos o direito à ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, a partir do dia em que esta tiver cessado.

Parágrafo primeiro. Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

Parágrafo segundo. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Parágrafo terceiro. Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput réger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Parágrafo quarto. A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 137. Interrompe-se a prescrição:

I. Pelo recebimento do auto de infração ou pela identificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II. Por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III. Pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA

Art. 138. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

I. 4,23 UFINIL por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção;

II. 42,30 UFINIL, por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES - Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção.

Parágrafo primeiro. As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária.

Parágrafo segundo. Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de 4,23 UFINIL por quilograma ou fração.

Parágrafo terceiro. Incorre nas mesmas multas quem:

- I. Impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
- II. Modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou
- III. Vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Parágrafo quarto. As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária.

Parágrafo quinto. Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de 4,23 UFINIL por quilograma ou fração.

Parágrafo sexto. No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa.

Parágrafo sétimo. No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

Parágrafo oitavo. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Parágrafo nono. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Parágrafo décimo. A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em razão de seu pequeno porte, aplicar multa de 4,23 UFINIL a 845,59 UFINIL quando a contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, a multa final restar desproporcional em relação à gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

Art. 139. Introduzir espécime animal no município sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:

Multa de 16,91 UFINIL, com acréscimo por exemplar excedente de:

I. 1,69 UFINIL, por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção;

II. 42,30 UFINIL, por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.

Parágrafo primeiro. Entende-se por introdução de espécime animal no Município, além do ato de ingresso nas fronteiras municipais, a guarda e manutenção continuada a qualquer tempo.

Parágrafo segundo. Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza espécime da fauna silvestre sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível.

Art. 140. Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente:

Multa de 4,23 UFINIL a 428,00 UFINIL.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas:

I. Quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo; e

II. A instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

Art. 141. Praticar caça no Município:

Multa de 42,28 UFINIL, com acréscimo de:

I. 4,23 UFINIL, por indivíduo capturado; ou

II. 84,56 UFINIL, por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.

Art. 142. Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Multa de 8,46 UFINIL, com acréscimo de 1,69 UFINIL, por unidade excedente.

Art. 143. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Multa de 4,28 UFINIL a 25,37 UFINIL por indivíduo, com acréscimo por exemplar excedente:

I. 4,28 UFINIL por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

II. 42,80 UFINIL, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo primeiro. Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Art. 144. Pescar em período de defeso ou em locais em que a pesca seja proibida.

Multa de 5,92 UFINIL a 845,59 UFINIL, com acréscimo de 0,17 UFINIL, por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I. Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II. Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida;

IV. Transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente;

V. Captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e

VI. Deixa de apresentar declaração de estoque.

Art. 145. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:

Multa de 5,92 UFINIL a 845,59 UFINIL, com acréscimo de 0,17 UFINIL, por quilo ou fração do produto da pescaria.

Art. 146. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido:

Multa de 2,54 UFINIL a 84,56 UFINIL, com acréscimo de 0,17 UFINIL, por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação.

Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Art. 147. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa de 25,37 UFINIL a 422,80 UFINIL, com acréscimo de 0,17 UFINIL por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de espécies aquáticas, oriundas de produto de pesca para ornamentação.

Parágrafo primeiro. Incorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.

Art. 148. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de 4,28 UFINIL a 422,80 UFINIL, com acréscimo de 0,17 UFINIL por quilo ou espécime do produto.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I. Utiliza, comercializa ou armazena invertebrados aquáticos, algas ou subprodutos destes sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e

II. Fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 149. A comercialização do produto da pesca de que trata esta Subseção agravará a penalidade da respectiva infração quando esta incidir sobre espécies sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-exploração, conforme regulamento do órgão ambiental competente, com o acréscimo de:

- I. 0,34 UFINIL por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobre-exploração; ou
- II. 0,51 UFINIL por quilo ou fração do produto da pesca de espécie

constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobre explotadas.

Art. 150. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Parágrafo único. Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

Art. 151. Destruir, danificar, podar ou cortar árvores sem permissão da autoridade competente ou em desacordo com a autorização emitida:

Multa de 42,80 UFINIL a 428,00 UFINIL, por indivíduo ou fração.

Parágrafo único. Não sendo possível estabelecer a quantidade de indivíduos arbóreos suprimidos, a multa será aplicada com base na área ou volume de supressão, o que for mais viável de ser aferido no caso concreto, quando a penalidade passará a ser medida por metros quadrados ou metros cúbicos, conforme o caso.

Art. 152. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural, nativas ou plantadas, ou utilizá-las com infringência das normas de proteção, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:

Multa de 42,80 UFINIL a 428,00 UFINIL, por hectare ou fração.

Art. 153. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa não passíveis de autorização para exploração ou supressão:

Multa de 50,74 UFINIL por hectare ou fração.

Art. 154. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

Multa de 42,80 UFINIL, por hectare ou fração.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica para o uso permitido das áreas de preservação permanente.

Art. 155. Extrair de florestas de domínio público, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Multa simples de 42,80 UFINIL a 428,00 UFINIL por hectare ou fração.

Art. 156. Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa em carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, sem licença ou em desacordo com as determinações legais sofrerá a multa do art. 158.

Art. 157. A multa do artigo 156 será de 4,28 UFINIL, por metro cúbico de carvão-mdc.

Art. 158. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de 2,54 UFINIL por unidade, estêreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

Parágrafo primeiro. Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

Parágrafo segundo. Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

Parágrafo terceiro. Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Parágrafo quarto. Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie.

Art. 159. Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização concedida.

Multa de 8,46 UFIR-NIL por hectare ou fração.

Art. 160. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo:

Multa de 4,28 UFIR-NIL por quilograma ou unidade.

Art. 161. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Multa de 0,85 UFINIL a 8,46 UFINIL por unidade ou metro quadrado.

Art. 162. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Multa de 8,46 UFINIL, por unidade.

Art. 163. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de 25,37 UFINIL por hectare ou fração.

Art. 164. Provocar incêndio em floresta ou qualquer forma de vegetação nativa:

Multa de 84,56 UFINIL por hectare ou fração.

Art. 165. Provocar incêndio em floresta cultivada:

Multa de 42,80 UFINIL por hectare ou fração.

Art. 166. Deixar de implementar, o responsável pelo imóvel rural, as ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais em sua propriedade de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo e pelos órgãos competentes do Sisnama:

Multa de 42,80 UFINIL a 84.559,44 UFINIL.

Art. 167. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Multa de 8,46 UFIR-NIL a 84,56 UFIR-NIL, por unidade.

Art. 168. As sanções administrativas previstas nesta seção serão aplicadas em dobro quando:

I. A infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, ressalvados os casos previstos nos art. 164, art. 165 e art. 166;

II. A infração afetar unidade de conservação, área de preservação permanente, servidão ou reserva legal e

III. A infração ocorrer em detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À POLUIÇÃO E OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 169. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de 42,28 UFINIL a 422.797,27 UFINIL.

Art. 170. Incorre nas mesmas multas do art. 170 quem:

I. Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;

II. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo agente autuante;

III. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

IV. Dificultar ou impedir o uso público de corpos hídricos, efluentes, carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais;

V. Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

VI. Deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normativo;

VII. Deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução ou contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível; e

VIII. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da biodiversidade.

IX. Lançar resíduos sólidos, efluentes ou rejeitos em quaisquer recursos hídricos;

X. Lançar resíduos sólidos ou rejeitos/ in natura/ a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração, ou depositá-los em unidades inadequadas, não licenciadas para a atividade;

XI. Queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade;

XII. Descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implementado nos termos do disposto na Lei nº 12.305, de 2010, em conformidade com as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema;

XIII. Deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

XIX. Destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e no seu regulamento;

XV. Deixar de atualizar e disponibilizar ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas/ sobre a execução das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade.

XVI. Deixar de atualizar e disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob a sua responsabilidade; e

XVII. Deixar de cumprir as regras sobre registro, gerenciamento e informação de que trata o § 2º do art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010.

Parágrafo primeiro. As multas de que tratam os incisos I a XI do caput serão aplicadas após relatório de fiscalização.

Parágrafo segundo. Os consumidores que descumprirem as obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e de coleta seletiva ficarão sujeitos à penalidade de advertência.

Parágrafo terceiro. Na hipótese de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2º, poderá ser aplicada a penalidade de multa no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais)/ a R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Parágrafo quarto. A multa a que se refere o § 3º/ poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo quinto. Não estão compreendidas na infração de que trata o inciso IX do caput as atividades de deslocamento de material do leito de corpos d'água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.

Parágrafo sexto. As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não serão consideradas corpos hídricos para fins do disposto no inciso IX do caput.

Art. 171. Instalar ou manter, sem autorização da autoridade competente, criadouros, depósitos ou indústrias potencialmente poluidores em distância inferior a cem metros dos cursos d'água.

Multa de 4,23 UFNIL a 422,8 UFNIL

Art. 172. Emitir som ou ruído em desacordo com os limites e horários estabelecidos pelo Poder Público Municipal para as diferentes localidades.

Multa de 8,46 UFNIL a R\$422,8 UFNIL

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 173. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou

II. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Multa de 84,56 UFNIL a 4.230,00 UFNIL.

Art. 174. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de 84,56 UFNIL a 1.691,20 UFNIL.

Art. 175. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de 84,56 UFNIL a 845,59 UFNIL.

Art. 176. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia ou monumento urbano:

Multa de 8,46 UFNIL a 428 UFNIL.

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada em dobro.

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Art. 177. Deixar o comerciante de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres:

Multa de 42,30 UFNIL a 422,80 UFNIL

Art. 178. Deixar de apresentar aos órgãos competentes as atualizações concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

Multa de 42,30 UFNIL a 422,80 UFNIL

Art. 179. Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente:

Multa de 16,91 UFNIL a 84,56 UFNIL

Art. 180. Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de que trata o art.17 da Lei 6.938, de 1981:

Multa de:

I. 0,43 UFNIL, se pessoa física;

II. 1,27 UFINNIL, se microempresa;

III. 7,61 UFNIL, se empresa de pequeno porte;

IV. 15,22 UFNIL, se empresa de médio porte; e

V. 76,10 UFNIL, se empresa de grande porte.

Art. 181. Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental:

Multa de 4,23 UFNIL a 845,59 UFNIL.

Art. 182. Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro por ele encarregado, na coleta de dados para a execução de georefe-

renciamento de imóveis rurais para fins de fiscalização;

Multa de 0,85 UFNIL a 2,54 UFNIL por hectare do imóvel.

Art. 183. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:

Multa 84,56 UFNIL a 84.559,44 UFNIL.

Parágrafo único. Incorre nas multas previstas no **caput** aquele que descumprir suspensão ou sanção restritiva de direitos.

Art. 184. Deixar de atender às exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:

Multa de 8,46 UFNIL a 8.455,94 UFNIL.

Art. 185. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental:

Multa de 8,46 UFNIL a 845,59 UFNIL.

Art. 186. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Multa de 12,68 UFNIL a 8.455,94 UFNIL.

Parágrafo único. Quando a infração de que trata o **caput** envolver movimentação ou geração de crédito em sistema oficial de controle da origem de produtos florestais, a multa será acrescida de 2,54 UFNIL por unidade, estéreo, quilo, metro de carvão ou metro cúbico.

Art. 187. Deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma e no prazo exigidos pela autoridade ambiental:

Multa de 84,56 UFNIL a 8.455,94 UFNIL.

Art. 188. Comprar, vender, intermediar, utilizar, produzir, armazenar, transportar, importar, exportar, financiar e fomentar produto, substância ou espécie animal ou vegetal sem autorização, licença ou permissão ambiental válida ou em desacordo com aquela concedida:

Multa de 0,85 UFNIL a 8,46 UFNIL por quilograma, hectare ou unidade de medida compatível com a mensuração do objeto da infração.

Art. 189. Deixar de reparar, compensar ou indenizar dano ambiental, na forma e no prazo exigidos pela autoridade competente, ou implementar prestação em desacordo com a definida:

Multa de 84,56 UFNIL a 422.797,27 UFNIL.

Parágrafo único. Apreensão relativa à reparação, à compensação ou à indenização de dano ambiental é imprescritível.

DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 190. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de 4,23 UFNIL a 84.559,44 UFNIL.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I. Constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

II. Deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Art. 191. Deixar de dar publicidade a instrumentos de licenciamento recebidos, seja licença ou certidão ambiental, no prazo de 30 (trinta) dias.

Multa de 4,23 UFNIL a 25,37 UFNIL.

Art. 192. Deixar de atender no prazo concedido às exigências da autoridade competente no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental quando devidamente notificado:

Multa de 8,46 UFNIL a 422,80 UFNIL.

Art. 193. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de 12,68 UFNIL a 25,37 UFNIL, por hectare ou fração.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão ambiental competente.

Art. 194. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Multa de 4,23 UFNIL a 16.911,89 UFNIL.

Parágrafo primeiro. Incorre nas mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, descarta de forma irregular ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.

Parágrafo segundo. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo.

Art. 195. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Multa de 42,28 UFNIL a 422.797,22 UFNIL.

DAS INFRAÇÕES COMETIDAS EXCLUSIVAMENTE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 196. Causar dano à unidade de conservação:

Multa de 1,70 UFNIL a 845,60 UFNIL.

Art. 197. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível:

Multa de 8,46 UFNIL a 84,56 UFNIL.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da autoridade competente.

Art. 198. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:

Multa de 4,23 UFNIL a 84,56 UFNIL.

Art. 199. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a autorização eventualmente recebida:

Multa de 42,80 UFNIL a 16.911,89 UFNIL.

Art. 200. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida, quando esta for exigível:

Multa de 12,68 UFNIL a 845,59 UFNIL.

Parágrafo único. Excetuem-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural.

Art. 201. Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones:

Multa de 16,91 UFNIL a 845,59 UFNIL.

Parágrafo primeiro. Excetuem-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de

conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade.

Parágrafo segundo. Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.

Art. 202. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de estudos com vistas à criação de unidade de conservação:

Multa de 12,68 UFNIL a 8.455,94 UFNIL.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras formas de vegetação nativa nas áreas definidas no caput.

Art. 203. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:

Multa de 4,23 UFNIL a 84,56 UFNIL.

Parágrafo primeiro. A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

Parágrafo segundo. Excetuem-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de material biológico.

Art. 204. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo, regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio:

Multa de 12,68 UFNIL a 8.455,94 UFNIL.

Parágrafo primeiro. A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de proteção integral.

Parágrafo segundo. A multa será aumentada ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, liberado ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

Parágrafo terceiro. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.

DA ÁREA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL FARID ABRÃO (GERICINÓ)

Art. 205. O Parque Natural Municipal Farid Abrão (Gericinó), criado e delimitado pela Lei Municipal nº 6.262/2009, converte-se na Área de Proteção Ambiental Farid Abrão (Gericinó) a partir da desafetação do referido parque.

Art. 206. A Área de Proteção Ambiental abrange a área descrita no parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal 6.262/2009, a qual passa a ser dividida em três zonas:

i. Zona Laranja: área vocacionada ao uso público, atividades recreativas e de contato com a natureza, turismo ecológico, lazer, entretenimento e eventos;

ii. Zona Azul: espaço destinado à instalação de um polo industrial sustentável e

iii. Zona Verde: área de preservação ambiental.

Art. 207. A delimitação exata das zonas da Área de Proteção Ambiental constará expressamente do seu Plano de Manejo, a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis.

Art. 208. A APA Farid Abrão (Gericinó) é gerida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis.

Art. 209. Poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações das unidades de conservação municipais para a exploração de atividades voltadas à reciclagem, educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental, à recreação em contato com a natureza, à atividades de lazer, gastronomia e entretenimento, à atividades culturais e esportivas, eficiência energética, bem como outras atividades que melhorem a experiência de contato com a natureza propiciada pela unidade de conservação, precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura.

Parágrafo primeiro. A concessão poderá prever o custeio pelo contratado de ações e serviços de apoio à conservação, à proteção e à gestão da unidade de conservação, além do fornecimento de número predefinido de gratuidades à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis e de encargos acessórios, desde que os custos decorrentes dos encargos previstos sejam considerados nos estudos elaborados para aferir a viabilidade econômica do modelo de uso público pretendido.

Parágrafo segundo. As gratuidades definidas deverão ser utilizadas com o objetivo de promover a universalização do acesso às unidades de conservação, incentivar a educação ambiental e integrar as populações locais à unidade de conservação.

Art. 210. As concessões em unidades de conservação poderão contemplar em seu objeto o direito de desenvolver todos os atos relacionados a créditos de carbono e serviços ambientais, decorrentes de:

I - Redução de emissões ou remoção de gases de efeito estufa;

II - Manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal;

III - Conservação e melhoria da biodiversidade, do solo e do clima;

IV - Outros benefícios ecossistêmicos, conforme a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, instituída pela Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021.

Parágrafo único. Ressalvadas as áreas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais, o contrato de concessão poderá prever a transferência de titularidade dos créditos de carbono do poder concedente ao concessionário, durante o período da concessão, bem como o direito de transacionar certificados representativos de créditos de carbono e serviços ambientais associados, conforme regulamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 211. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 212. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá requisitar, por intermédio do Prefeito, servidores públicos das esferas federal e estadual para o exercício de função temporária de direção, chefia e assessoria.

Art. 213. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibilizará, em seu sítio eletrônico, os contratos de gestão celebrados e os respectivos relatórios de gestão.

Art. 214. Empresas ou condomínios com até 35 a 49 funcionários ou ocupantes, fixos ou temporários, devem possuir uma mini ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Compacta).

Parágrafo único. Já os empreendimentos com 50 pessoas ou mais precisam ter uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) convencional, com maior estrutura e eficiência no tratamento, conforme as normas ambientais.

Art. 215. Ficam revogadas as Leis Municipais nº 5984/2001, 6031/2003, 6275/2009, 6340/2011 e demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal Nilópolis, 01 de Dezembro de 2025.

ABRAÃO DAVID NETO

Prefeito